

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1966/2541

บริษัท สงวน วัฒนาเอนเตอร์ไพรส์
จำกัด

กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 65 วรรคสอง, มาตรา 65 ทวิ (4), มาตรา 65 ตรี (3), มาตรา 65
ตรี (5), มาตรา 67 ตรี
ป.วิ.พ. มาตรา ตาราง 1 ข้อ 1(ก)

โจทก์ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์แล้วมิได้มีการลงบัญชีหรือแสดงไว้ในแบบแสดงรายการเป็นจำนวนมากเมื่อนำมาคำนวณกับมูลค่าสินค้าคงเหลือต้นงวดและปลายงวดแล้วเห็นได้ชัดแจ้งว่าโจทก์มีเงินได้จากการขายสินค้าดังกล่าวโดยไม่ได้ลงบัญชีและมิได้นำมาแสดงในแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีด้วย เมื่อไม่อาจตรวจสอบได้ว่าโจทก์มีเงินได้ที่แท้จริงเท่าใด การที่เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยคำนวณหารายได้ที่แท้จริงของรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวโดยคำนวณจากอัตรากำไรขั้นต้นถัวเฉลี่ยของอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ดังกล่าวจึงชอบด้วย ประมวล
รษฎากร มาตรา 65 ทวิ(4) ตามสัญญาเช่าซื้อโจทก์มีสิทธิเรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกค้าตามสัญญาดังกล่าวตั้งแต่วันที่ผิदनัดจนถึงวันที่นำค่าเช่าซื้อที่ค้างมาชำระ ประมวล
รษฎากร มาตรา 65 วรรคสอง บัญญัติว่า การคำนวณรายได้และรายจ่ายของ
นิติบุคคลนั้นต้องใช้เกณฑ์สิทธิ กล่าวคือต้องนำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใดแม้จะยังมิได้รับชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีนั้นด้วย โจทก์จึงต้องนำดอกเบี้ยที่เกิดจากการผิदनัดซึ่งโจทก์มีสิทธิ

ได้รับในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวมาคำนวณเป็นรายได้ของโจทก์ด้วย ถึงแม้โจทก์จะมีได้เรียกเก็บจากผู้เช่าซื้อก็ตาม รายจ่ายค่าน้ำมัน โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานมาสนับสนุนทั้งใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันก็ระบุว่าเป็นเงินสดไม่ปรากฏชื่อผู้จ่ายเงิน รายจ่ายค่าน้ำมันดังกล่าวจึงเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี(3) สำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสำนักงานเป็นการซ่อมแซมสถานที่บริการให้ดีขึ้นค่าซ่อมแซมอาคารดังกล่าวจึงไม่ใช่รายจ่ายในการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี(5) พระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2529 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2529 เป็นพระราชกฤษฎีกาการนิรโทษกรรมแก่ผู้เสียภาษีหากผู้เสียภาษียื่นแบบ อ.1 ผู้เสียภาษีจะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง แต่ผู้เสียภาษีไม่มีสิทธินำผลขาดทุนสิทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ซึ่งเกิดขึ้นก่อนปี 2529 มาคิดคำนวณกำไรสุทธิตามกฎหมายในปีต่อมาได้อีก พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โจทก์จะอ้างว่าไม่รู้หรือปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ ที่โจทก์นำผลขาดทุนสุทธิซึ่งเกิดขึ้นก่อนปี 2529 มาใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิในปี 2531ถึง 2532 จึงเป็นการไม่ชอบ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2532 โจทก์ขายรถยนต์ในช่วงครึ่งปีแรกสูงกว่าช่วงครึ่งปีหลัง จึงไม่มีเหตุผลที่โจทก์จะประมาณกำไรสุทธิขาดเกินกว่าร้อยละ 25 คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอน การประเมินภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินภาษี 2,046,305.38 บาท ซึ่งเป็นจำนวนทุนทรัพย์ตามฟ้อง นอกจากนี้โจทก์ยังฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนสุทธิ ของปี 2530 ซึ่งหากศาลวินิจฉัยให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามคำขอ จะมีผลทำให้โจทก์มีผลขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2530 เพิ่มขึ้น ซึ่งโจทก์อาจนำไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปีต่อ ๆ ไปได้ไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรา 65 ตรีแห่งประมวลรัษฎากร ทำให้กำไรสุทธิของโจทก์ในรอบระยะเวลาบัญชีปีต่อ ๆ ไปลดลง และเป็นผลทำให้โจทก์เสียภาษีเงินได้ลดลงร้อยละ 35(อัตราในขณะนั้น) ซึ่งเป็น

จำนวนเงินที่โจทก์จะได้รับประโยชน์ที่แท้จริง โจทก์จึงต้องเสียค่าขึ้นศาลเพิ่มจาก
จำนวนเงินที่โจทก์จะได้รับประโยชน์ดังกล่าว

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินตามหนังสือแจ้งภาษีอากร และหนังสือ
แจ้งการเปลี่ยนแปลงผลขาดทุนสุทธิรวม 9 ฉบับ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หากมีการ
ประเมินถูกต้องบางส่วนหรือทั้งหมดขอให้งดหรือลดเบี้ยปรับ

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของ
โจทก์ในประการแรกว่า การประเมินภาษีเงินได้จากการขายอะไหล่และบริการกับเงิน
ได้จากการขายอุปกรณ์ตกแต่งและแอร์ (เครื่องปรับอากาศ) ถูกต้องหรือไม่ ในข้อนี้
ปรากฏว่าจำเลยได้ตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารที่บริษัทจำหน่ายรถยนต์อะไหล่
อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์และแอร์ (เครื่องปรับอากาศ) ให้แก่โจทก์ส่งมาให้ ประกอบ
เอกสารการลงบัญชีของโจทก์โดยละเอียดแล้วปรากฏโดยชัดแจ้งว่าโจทก์ซื้ออะไหล่
และอุปกรณ์ตกแต่งรถมากกว่าที่ได้ลงในบัญชีและแบบแสดงรายการไว้เจ้าพนักงาน
ประเมินภาษีของจำเลยจึงได้คำนวณหารายได้ของโจทก์จากการขายอะไหล่ อุปกรณ์
ตกแต่งและแอร์ (เครื่องปรับอากาศ) รถยนต์ โดยพิจารณาจากสินค้าคงเหลือต้นงวด
ค่าขนส่ง สินค้า ที่มีไว้ขายหักด้วยสินค้าคงเหลือปลายงวด ต้นทุนสินค้าที่ขายโดย

คิดอัตรากำไรขั้นต้นถั่วเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2530 ร้อยละ 20.11 และได้นำต้นทุนซื้อที่โจทก์บันทึกบัญชีต่ำไปตามที่ตรวจสอบพบจำนวนเงิน 159,688 บาท มาหักเป็นรายจ่ายในการปรับปรุงกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่าโจทก์ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์แล้วมิได้มีการลงบัญชีหรือแสดงไว้ในแบบแสดงรายการเป็นจำนวนมากเมื่อนำมาคำนวณกับมูลค่าสินค้าคงเหลือต้นงวดและปลายงวดแล้วย่อมเห็นได้ชัดแจ้งว่าโจทก์ย่อมมีเงินได้จากการขายสินค้านี้ดังกล่าวโดยไม่ได้นำมาลงบัญชีและมิได้นำมาแสดงในแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีด้วยเมื่อไม่อาจตรวจสอบได้ว่าโจทก์มีเงินได้ที่แท้จริงเท่าใด การที่เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยคำนวณหารายได้ที่แท้จริงของรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวโดยคำนวณจากอัตรากำไรขั้นต้นถั่วเฉลี่ยของอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ดังกล่าวจึงชอบด้วยเหตุผลและถูกต้องตามประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ทวิ(4)

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ในประการต่อไปว่าโจทก์จะต้องนำดอกเบี้ยยผัดนัดจากการชำระค่าเช่าซื้อล่าช้ามาคำนวณภาษีเงินได้หรือไม่ ในข้อนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าตามสัญญาเช่าซื้อที่โจทก์ทำไว้กับผู้เช่าซื้อทุกรายข้อ 22 กำหนดไว้ว่าผู้เช่าซื้อที่ผัดนัดชำระค่าเช่าซื้อต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน เจ้าพนักงานของจำเลยจึงคำนวณดอกเบี้ยที่โจทก์มีสิทธิเรียกเก็บจากลูกค้าตามสัญญาดังกล่าวตั้งแต่วันที่ผัดนัดจนถึงวันที่นำค่าเช่าซื้อที่ค้างมาชำระในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2530 ถึง 2532 โดยถือว่าเป็นดอกเบี้ยค้างรับซึ่งต้องนำมารวมคำนวณเป็นเงินได้ของโจทก์ในรอบระยะเวลาบัญชีด้วยเมื่อนำข้อเท็จจริงดังกล่าวมาพิจารณาประกอบประมวลรัษฎากรมาตรา 65 วรรค 2 ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า การคำนวณรายได้และรายจ่ายของนิติบุคคลนั้นต้องใช้เกณฑ์สิทธิกล่าวคือ ต้องนำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใดแม้จะยังมิได้รับชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนี้นับมารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นด้วย ฉะนั้น เมื่อตามสัญญาเช่าซื้อที่โจทก์ทำกับผู้เช่าซื้อมีข้อตกลงให้ผู้เช่าซื้อต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ใน

กรณีชำระค่าเช่าซื้อที่ล่าช้า โจทก์จึงมีสิทธิยึดดอกเบี้ยยจากการผิดนัดดังกล่าวจากผู้เช่าซื้อตั้งแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะนำมาชำระแก่โจทก์โจทก์จึงต้องนำดอกเบี้ยที่เกิดจากการผิดนัดซึ่งโจทก์มีสิทธิได้รับในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวมาคำนวณเป็นรายได้ของโจทก์ด้วย ถึงแม้โจทก์จะมีได้เรียกเก็บจากผู้เช่าซื้อก็ตาม เพราะเป็นรายได้ของโจทก์ที่เกิดขึ้นแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีตามบทบัญญัติดังกล่าว

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ในประการต่อไปว่าโจทก์จะนำรายจ่ายค่าน้ำมันและค่าซ่อมแซมอาคารมาหักในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่ ในข้อนี้ที่โจทก์อ้างว่ารายจ่ายค่าน้ำมันดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกิจการของโจทก์โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานมาสนับสนุน ทั้งใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันก็ระบุว่าเป็นเงินสดไม่ปรากฏชื่อผู้จ่ายเงิน รายจ่ายค่าน้ำมันดังกล่าวจึงเป็นรายจ่ายที่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตี(3) สำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสำนักงานนั้น กรรมการของโจทก์ก็เบิกความยอมรับว่าเป็นการซ่อมแซมสถานที่บริการให้ดีขึ้นดังนั้น ค่าซ่อมแซมอาคารดังกล่าวจึงไม่ใช่รายจ่ายในการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมดังกล่าวจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตี(5)

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ในประการต่อไปว่าโจทก์ต้องห้ามนำผลขาดทุนสุทธิที่ยกมาไม่เกิน 5 ปี มารวมคำนวณกำไรสุทธิหรือไม่และการประเมินของเจ้าพนักงานของจำเลยในส่วนนี้ชอบหรือไม่ เห็นว่าพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2529 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2529 เป็นพระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้เสียภาษี หากผู้เสียภาษียื่นแบบ อ.1 ผู้เสียภาษีจะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง แต่ผู้เสียภาษีไม่มีสิทธินำผลขาดทุนสุทธียกมาไม่เกิน 5 ปี ซึ่งเกิดขึ้นก่อนปี 2529 มาคิดคำนวณกำไรสุทธิตามกฎหมายในปีต่อมาได้อีก พระ

ราชกำหนดดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โจทก์จะอ้างว่าไม่รู้หรือ ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ ที่โจทก์นำผลขาดทุนสุทธิซึ่งเกิดขึ้นก่อนปี 2529มาใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิในปี 2531 ถึง 2532จึงเป็นการไม่ชอบ

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ในประการต่อไปว่าโจทก์แสดง ประमाणการกำไรสุทธิสำหรับครึ่งปีตามประมวลรัษฎากรมาตรา 67 ทวิ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2532 ขาดเกินกว่าร้อยละ 25 หรือไม่ เห็นว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2532 โจทก์ขายรถยนต์ในช่วงครึ่งปีแรกสูงกว่าช่วงครึ่งปีหลังโดยปรากฏว่าในช่วง ครึ่งปีหลังโจทก์ขายได้เพียงไม่กี่คัน เมื่อปรากฏว่าโจทก์ขายรถยนต์ในช่วงครึ่งปีแรก สูงกว่าครึ่งปีหลัง การประมาณการกำไรสุทธิของโจทก์ในช่วงครึ่งปีแรกหากกระทำไป โดยสุจริตย่อมจะต้องสูงกว่าครึ่งปีหลัง จึงไม่มีเหตุผลที่โจทก์จะประมาณกำไรสุทธิ ขาดเกินกว่าร้อยละ 25

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ในประการสุดท้ายว่า คำสั่งศาล ภาษีอากรกลางที่ให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลเพิ่มเติมจากผลขาดทุนสุทธิที่เปลี่ยนแปลง จำนวน 1,347,094.27 บาทชอบหรือไม่ คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมิน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินภาษี 2,046,305.38 บาทซึ่งเป็น จำนวนทุนทรัพย์ตามฟ้อง นอกจากนี้โจทก์ยังฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือแจ้งการ เปลี่ยนแปลงผลขาดทุนสุทธิของปี 2530 ซึ่งหากศาลวินิจฉัยให้เพิกถอนการประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามคำขอ จะมีผลทำให้โจทก์มีผลขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2530 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 1,347,094.27 บาท ซึ่งโจทก์อาจนำไปหัก เป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปีต่อ ๆ ไปได้ไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรา 65 ตี แห่งประมวลรัษฎากรทำให้กำไรสุทธิของ โจทก์ในรอบระยะเวลาบัญชีปีต่อ ๆ ไปลดลง 1,347,094.27 บาท และเป็นผลทำให้ โจทก์เสียภาษีเงินได้ในรอบระยะเวลาบัญชีปีต่อ ๆ ไปลดลงร้อยละ 35 (อัตราในขณะ

นั้น)ของยอดเงิน 1,347,094.27 บาท คิดเป็นจำนวนเงินภาษี471,483 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่โจทก์จะได้รับประโยชน์ที่แท้จริง โจทก์จึงต้องเสียค่าขึ้นศาลเพิ่มจากจำนวนเงิน471,483 บาท ไม่ใช่จากยอด 1,347,094.27 บาทตามที่ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่ง ที่ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลเพิ่มจากยอดเงิน 1,347,094.27 บาทนั้นไม่ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลเพิ่มจากยอดเงิน471,483 บาท คื่นค่าขึ้นศาลส่วนที่เกินให้โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาและคำสั่งศาลภาษีอากรกลาง

(สันติ ทักกราล-ยงยุทธ ธารีสาร-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>